- Biên bản họp HĐTV về tăng vốn. Chi tiết thành viên nào góp phần vốn tăng.
- Thông báo tăng vốn điều lệ.
- Danh sách thành viên có tỷ lệ góp vốn trước và sau khi tăng vốn.

ĐỀ 43:

LS.TVPL/HPTN-43/240

Nguyễn Thanh Hùng là chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Hùng, có một dây chuyền sản xuất đặt ở thành phố Vinh, Nghệ An.

Hùng có 2 người bạn là Đạt và Thắng sau một thời gian đi lao động nước ngoài về có tích luỹ được một số vốn và rủ Hùng làm ăn chung. Năm X, Hùng dự định sẽ dùng dây chuyền sản xuất này góp vốn thành lập Công ty TNHH với hai người bạn của mình.

Băn khoăn không biết có thực hiện điều đó được không, Hùng tìm đến anh (chị) để hỏi ý kiến tư vấn.

Câu 1 (1 điểm): *Anh (chị) trả lời tư vấn cho khách hàng thế nào?*

Tình tiết bổ sung

Công ty TNHH Thiên Thanh đã được thành lập với 3 thành viên là Hùng, Đạt, Thắng. Trụ sở Công ty ở Thành phố Vinh, Nghệ An.

Bạn là Luật sư của Văn phòng Luật sư T&H. Công ty TNHH Thiên Thanh đặt vấn đề ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên với Văn phòng. Bạn được cử là Luật sư phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến Công ty TNHH Thiên Thanh.

Câu 2 (1 điểm): *Hợp đồng dịch vụ pháp lý cần có những điều khoản nào? Cần lưu ý nội dung gì trong hợp đồng?*

Câu 3 (1 điểm): *Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa Công ty với Luật sư có được soạn điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài không? Tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình là Luật sư tư vấn thường xuyên của Công ty TNHH Thiên Thanh, anh (chị) gặp tình huống như sau: Một người bạn thân của anh (chị) nhờ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng. Vì chỗ bạn bè anh (chị) nhận lời ngay, sau đó mới phát hiện ra giữa Công ty của người bạn đó có xung đột về lợi ích với Công ty TNHH Thiên Thanh.

Câu 4 (1 điểm): *Anh (chị)) xử lý tính huống đó như thế nào cho khéo léo?*

Tình tiết bổ sung

Năm X+1, Công ty TNHH Thiên Thanh ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hoài Phước ở Đông Anh, Hà Nội, theo đó Công ty Hoài Phước sẽ mua của Công ty TNHH Thiên Thanh 100 tấn phân đạm. Hợp đồng được ký kết hoàn toàn hợp pháp.

Hợp đồng mua bán có quy định bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng. Điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng được soạn "Nếu có tranh chấp phát sinh, các bên sẽ giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Khi thương lượng, hòa giải không thành sẽ đưa vụ việc ra Tòa Kinh tế TAND thành phố Hà Nội để giải quyết".

Câu 5 (1 điểm): *Anh (chị) có nhận xét gì về điều khoản phạt hợp đồng và điều khoản giải quyết tranh chấp*

Tình tiết bổ sung

Theo hợp đồng, ngày giao hàng là ngày 10/10/X. Địa điểm giao hàng tại kho của Công ty cổ phần Hoài Phước. Sáng sớm 10/10/X, xe của Công ty TNHH Thiên Thanh lên